

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 179/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวิชัย อำพรักษ์ กับพวก

จำเลย

นายวิชัย อำพรักษ์ จำเลยที่ 1 นายน้อย

อำพรักษ์

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้รับมอบอำนาจประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,83 ให้จำคุก 20 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ (สำนวนตอน 1 อันดับ 41 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 1 ขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ โดยมีนายน้อย อำพรักษ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจประกัน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (สำนวนตอน 2 อันดับ 16 แผ่นที่ 2)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (สำนวนตอน 1 อันดับ 42)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 150,000 บาท (สำนวนตอน 2 อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุให้จำเลยที่ 1 มีประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุให้จำเลยที่ 1 มีประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>